

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4328/2541

บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

นางนิธิดี ลีสมบูรณ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

จำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นพนักงานของธนาคาร ก. มีหน้าที่รักษากุญแจตู้নিরภัย อันเป็นที่เก็บเงินตราต่างประเทศคนละ 1 ดอก และต้องใช้กุญแจทั้งสองดอกเปิด ประตูนิรภัยพร้อมกัน จำเลยที่ 1 และที่ 3 ทราบดีว่าการเปิดตู้নিরภัย เมื่อการที่เงิน ตราต่างประเทศซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยสูญหายไปโดยไม่ปรากฏการรังัดแงะย่อม เกิดจากการที่มีผู้ใช้กุญแจเปิดตู้নিরภัยและทราบรหัสเปิดตู้নিরภัยเอาเงินตราไปหรือ เกิดจากการเปิดตู้নিরภัยไปแล้วไม่มีการปิดล็อกดังเดิม นอกจากนี้การเก็บรักษากุญแจ ตู้নিরภัย ธนาคาร ก.ได้มีระเบียบให้พนักงานธนาคารเก็บรักษากุญแจคนละดอกเพื่อ ป้องกันการทุจริตของพนักงานและเพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้งจำเลย ที่ 1 และที่ 3 ต่างทราบระเบียบของธนาคารดังกล่าวดี แต่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 จำเลยที่ 1 และที่ 3 จึงมักมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ เปิดตู้নিরภัยโดยไม่กระทำร่วมกัน โดยเฉพาะในวันศุกร์ก่อนวันหยุดทำการซึ่งเป็นวัน เกิดเหตุนั่นเอง จำเลยที่ 1 และที่ 3 ก็ไม่ได้เคร่งครัดปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร ในการที่จะรักษาครอบครองกุญแจตู้নিরภัย รวมทั้งการตรวจตราปิดเปิดล็อกตู้নিরภัย เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงและเป็นเหตุให้เงินตราที่เก็บไว้ในตู้নিরภัย

สูญหายไป ดังนี้ การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 3 จึงเป็นการร่วมกันละเมิดต่อ
ธนาคาร ก.

จำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นพนักงานของธนาคาร ก. มีหน้าที่รักษาบัญชีเงินฝาก
อันเป็นที่เก็บเงินตราต่างประเทศคนละ 1 ดอก และต้องใช้บัญชีทั้งสองดอกเปิด
ประตูลูกบัญชีพร้อมกัน จำเลยที่ 1 และที่ 3 ทราบดีว่าการเปิดบัญชีเงินฝาก
ตราต่างประเทศซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้เงินฝากสูญหายไปโดยไม่ปรากฏการรัดงะยอม
เกิดจากการที่มีผู้ใช้บัญชีเปิดบัญชีและทราบรหัสเปิดบัญชีเอาเงินตราไปหรือ
เกิดจากการเปิดบัญชีไว้แล้วไม่มีการปิดล็อกดังเดิม นอกจากนี้การเก็บรักษาบัญชี
เงินฝาก ธนาคาร ก. ได้มีระเบียบให้พนักงานธนาคารเก็บรักษาบัญชีคนละดอกเพื่อ
ป้องกันการทุจริตของพนักงานและเพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้งจำเลย
ที่ 1 และที่ 3 ต่างทราบระเบียบของธนาคารดังกล่าวดี แต่ด้วยความประมาทเลินเล่อ
ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 จำเลยที่ 1 และที่ 3 จึงมักมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้
เปิดบัญชีโดยไม่กระทำร่วมกัน โดยเฉพาะในวันศุกร์ก่อนวันหยุดทำการซึ่งเป็นวัน
เกิดเหตุนั่นเอง จำเลยที่ 1 และที่ 3 ก็ไม่ได้เคร่งครัดปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร
ในการที่จะรักษาครอบครองบัญชีเงินฝาก รวมทั้งการตรวจตราปิดเปิดล็อกบัญชี
เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงและเป็นเหตุให้เงินตราที่เก็บไว้ในตู้เงินฝาก
สูญหายไป ดังนี้ การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 3 จึงเป็นการร่วมกันละเมิดต่อ
ธนาคาร ก.

(ชวลิต ศรีสง่า-บุญธรรม อยู่พัก-วิเทพ ศิริพากย์)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นายทรงเดช ผดุงพัฒน์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายเฉลิมชัย จารุไพบูลย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>